Signature Not Verified
Assinado por FERNANDA DEMARCHI MATIELO em 16/07/2013 17:54:35.718 -0300

EXCELENTÍSSIMO SR. MINISTRO PRESIDENTE DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

A **ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES FEDERAIS – ANPAF**, entidade de classe de âmbito nacional representante da categoria dos Procuradores Federais, inscrita no CPNJ sob o nº 26447649/0001-49, com sede no Setor Bancário Norte – SBN, Quadra 2, Bloco J, Edifício Engenheiro Paulo Maurício, Salas 601-608, Brasília, DF, através de seu Presidente Rogério Filomeno Machado, brasileiro, casado, Procurador Federal, portador da OAB/SC nº 11762, devidamente representada pela advogada que subscreve a presente peça, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por meio desta, na forma da alínea "a" do inciso I do art. 102 da CRFB/88, ajuizar a presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

da Emenda Constitucional nº 73, de 6 de junho de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 07.06.2013, pelos fatos e fundamentos que passa a expor:

I – DA LEGITIMIDADE ATIVA

Na forma do inciso IX do art. 103 da CRFB/88, as entidades de âmbito nacional são legitimadas pelo texto constitucional para propor a ação direta de inconstitucionalidade.

A ANPAF, ora autora, representa em âmbito nacional a categoria profissional dos Procuradores Federais, categoria criada pela Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de

SBN, Bloco J, Ed. Eng.Paulo Maurício, sala 601/608. CEP 70040-905.Brasília/DF
Fone (61) 33409581 – Cel. (61) 91317247
E-mail: fernandamatielo@hotmail.com

setembro de 2001. Verifica-se, na forma do Estatuto da entidade autora[1], que a mesma efetua a representação da referida categoria profissional em âmbito nacional. Nesse ponto, destaque-se o teor do parágrafo único do artigo 1º e o artigo 3º do Estatuto da Entidade Autora (DOC. 1):

> Art. 1º. A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES FEDERAIS – ANPAF, é uma entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 04 de maio de 2000, por iniciativa dos Procuradores dos Órgãos Vinculados à Advocacia-Geral da União, constituída com número ilimitado de associados, e rege-se na forma e condições estabelecidas neste Estatuto.
> [...]
> Art. 3º - A ANPAF tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e atuação em todo o território nacional.

A ANPAF possui, como sócios efetivos, "os **procuradores federais** e demais integrantes da advocacia pública federal, incluindo os aposentados e pensionistas" (inciso II do art. 6º do Estatuto).

Assim, de forma inequívoca a entidade autora preenche os dois requisitos constitucionais para a propositura da presente ação, a saber: representa uma categoria profissional específica, que é a dos membros da carreira de Procurador Federal; e possui atuação em âmbito nacional.

Note-se, por oportuno, que por ocasião do julgamento da ADI 3787/DF, essa Suprema Corte já assentou, de forma expressa, a legitimidade da entidade autora como representante de categoria profissional específica[2].

De se apontar, ainda, que essa Suprema Corte tem admitido a legitimidade ativa para a propositura de ADI para entidades representativas de carreiras congêneres, como é o caso das ADIs 4261/RO, 1557/DF e 1679/GO, propostas pela Associação Nacional dos

---

[1] Devidamente registrado no 2º Ofício de Pessoas Jurídicas de Brasília, DF, sob o nº 000072690, anotado à margem do registro nº 000004567.
[2] STF, **ADI 3787/DF**, Min. GILMAR MENDES, decisão monocrática, DJ 09/10/2006; e STF, **ADI 3561/DF**, Min. GILMAR MENDES.

Procuradores do Estado – ANAPE[3]; e da ADI 3128/DF, proposta pela Associação Nacional dos Procuradores da República – ANPR[4].

Claro que, na forma da jurisprudência dessa Suprema Corte, a legitimidade ativa da entidade deve estar ancorada na **PERTINÊNCIA TEMÁTICA** da matéria. Como se verá, a pertinência temática, no caso dos autos, é inquestionável.

A Emenda Constitucional nº 73 criou quatro novos Tribunais Regionais Federais, com sedes em Curitiba, Belo Horizonte, Salvador e Manaus, cuja instalação deve ocorrer no prazo de seis meses da entrada em vigor da referida Emenda, ou seja, até 7 de dezembro de 2013.

Ocorre que a criação dos referidos Tribunais demanda não só a lotação de magistrados e de servidores do Poder Judiciário, mas de todo o aparato estatal, como os representantes jurídicos da União, das Autarquias e Fundações Públicas Federais, da Defensoria Pública da União e do Ministério Público Federal. Ou seja, de todas as **FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA**, listadas do capítulo IV do texto constitucional. A **essencialidade** dessas funções ao funcionamento do Judiciário é dada pela própria Constituição da República. Assim, é inviável a criação de vários Tribunais na Justiça Federal sem a criação do correspondente quadro de Procuradores Federais, Advogados da União, Defensores Públicos e Procuradores da República para oficiarem perante esses Tribunais e respectivo aparato operacional.

Tendo em vista que a entidade autora representa especificamente a categoria profissional dos **Procuradores Federais**, é inegável a pertinência temática da matéria. Mantida a Emenda Constitucional ora em lide, os atuais membros da categoria profissional representada se verão obrigados a atuar perante esses quatro Tribunais Regionais Federais às pressas, de forma precária e com incomensurável sacrifício pessoal, em um **espaço de tempo insuficiente** para a devida estruturação física e logística; realização de concursos de

---

[3] STF, **ADI 4261**/RO, Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe 20/08/2010; e STF, **ADI 1557**/DF, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJ 18/06/2004; e ADI 1679/GO, Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ 21/11/2003.
[4] STF, **ADI 3128/DF**, Min. CEZAR PELUSO (rel. p/ Acórdão), Pleno, DJ 18/02/2005.

SBN, Bloco J, Ed. Eng.Paulo Maurício, sala 601/608. CEP 70040-905.Brasília/DF
Fone (61) 33409581 – Cel. (61) 91317247
E-mail: fernandamatielo@hotmail.com

admissão de novos procuradores; processos de remoção interna de pessoal; bem como a necessária dotação orçamentária.

Cumpre destacar que a categoria profissional dos Procuradores Federais, ora representada pela entidade autora, é responsável pela **defesa, em juízo, de mais de 150 autarquias e fundações públicas federais**, conforme dispõe o inciso I do art. 37 da MPv 2.229-43, de 2001 e *caput* do art. 10 da Lei nº 10.480/2002, os quais ora se reproduz *in verbis*:

> MPv nº 2.229-43/2001
> Art. 37. São atribuições dos titulares do cargo de Procurador Federal:
> I - a representação judicial e extrajudicial da União, quanto às suas atividades descentralizadas a cargo de autarquias e fundações públicas, bem como a representação judicial e extrajudicial dessas entidades;
>
> ---
>
> Lei nº 10.480/2002:
> Art. 10. À Procuradoria-Geral Federal compete a representação judicial e extrajudicial das autarquias e fundações públicas federais, as respectivas atividades de consultoria e assessoramento jurídicos, a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza, inerentes às suas atividades, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial.
> [...]
> Art. 12. Os cargos, e seus ocupantes, da Carreira de Procurador Federal criada pela Medida Provisória n° 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, integram quadro próprio da Procuradoria-Geral Federal.

Para que se tenha uma noção da dimensão da questão ora debate, registra-se que dentro do universo das entidades representadas pelos Procuradores Federais está o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA; o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA; todas as Agências Reguladoras federais, tais como ANA, ANAC, ANATEL, ANCINE, ANEEL, ANS, ANTAQ, ANP, ANVISA e ANTT; todas as Universidade públicas federais; todos os Institutos Federais de Ensino; a Comissão de Valores Mobiliários – CVM; o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE; a Fundação Nacional do Índio –

SBN, Bloco J, Ed. Eng.Paulo Maurício, sala 601/608. CEP 70040-905.Brasília/DF
Fone (61) 33409581 – Cel. (61) 91317247
E-mail: fernandamatielo@hotmail.com

FUNAI; o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO; o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT; a Fundação Nacional da Saúde – FUNASA; o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca – DNOCS; o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE; apenas para ficarmos com alguns exemplos (listagem completa no DOC. 13).

Pois bem, conforme levantamento do Conselho Nacional de Justiça[5], cumpre destacar que sete dos entes representados pelos Procuradores Federais figuram na lista de partes com maior número de processos na Justiça Federal:

Entidade	**%**
INSS	43,12%
FUNASA	0,79%
INCRA	0,48%
IBAMA	0,47%
INMETRO	0,24%
DNOCS	0,15%
FNDE	0,13%
Total	**45,4%**

Fonte: CNJ[6]

Com base nos números apresentados pelo CNJ, é correto se afirmar que **os Procuradores Federais deverão, por dever de ofício, atuar em praticamente metade dos processos que tramitarão perante os quatro novos Tribunais Regionais Federais** criados pela Emenda Constitucional nº 73, de 2013. Assim, resta inegável que a categoria profissional representada pela entidade autora será **diretamente afetada pelo ato normativo ora em debate**.

Na forma da jurisprudência desse Augusto Pretório, as entidades de classe podem lançar mão das ações de controle concentrado quando tiverem em mira normas jurídicas que

[5] CONSELHO Nacional de Justiça. 100 Maiores Litigantes. Brasília, Março de 2011. Disponível em http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/pesquisa_100_maiores_litigantes.pdf. Acesso em 10 jul. 2013.
[6] CONSELHO Nacional de Justiça, op. cit., p. 19.

SBN, Bloco J, Ed. Eng.Paulo Maurício, sala 601/608. CEP 70040-905.Brasília/DF
Fone (61) 33409581 – Cel. (61) 91317247
E-mail: fernandamatielo@hotmail.com

digam respeito aos interesses típicos da classe que representam. Assim, a pertinência temática é verificada pela correlação entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da associação[7].

Nesse contexto, cumpre reproduzir os objetivos institucionais da entidade autora, relacionados com o caso em exame:

> Art. 4º - A ANPAF tem por objetivos:
> [...]
> b) representar e defender os interesses e direitos profissionais de seus associados, judicial e extrajudicialmente;
> c) defender o cumprimento da Constituição e das leis junto aos poderes públicos, argüindo eventuais inconstitucionalidades e ilegalidades;
> d) lutar pela **melhoria das condições de trabalho** e sociais dos seus membros;
> e) zelar pelo **respeito, obediência e atenção às prerrogativas de seus associados**;
> [...]
> l) colaborar com os poderes constituídos nas iniciativas de interesse da sociedade e da classe;
> m) propor e acompanhar a realização de concursos públicos para provimento de cargos de procurador federal ou assemelhados;
> [...]

No caso dos autos, a Emenda Constitucional ora atacada previu a criação de quatro Tribunais Regionais Federais **sem observar a reserva de iniciativa de tal proposta**, sendo flagrante o seu vício formal. Note-se, ainda, que tal criação se dá em prazo exíguo e sem a previsão de estruturação das funções essenciais à Justiça. Assim, é manifesto o prejuízo às condições de trabalho dos Procuradores Federais, os quais receberão a responsabilidade funcional de defender mais de 150 autarquias e fundações públicas federais perante esses quatro Tribunais em um prazo exíguo.

Decerto que tal medida desrespeita os interesses e direitos profissionais dos Procuradores Federais associados à entidade autora. É inegável, ainda, que a Emenda

---

[7] Nesse sentido: **ADI 3702**/ES, Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe 30/08/2011 e **ADI 4190** MC-REF/RJ, Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe 11.06.2010.

SBN, Bloco J, Ed. Eng.Paulo Maurício, sala 601/608. CEP 70040-905.Brasília/DF
Fone (61) 33409581 – Cel. (61) 91317247
E-mail: fernandamatielo@hotmail.com

Constitucional em exame afeta negativamente as condições de trabalho e sociais da categoria representada. A manutenção da Emenda acarretará uma degradação das condições de trabalho dos Procuradores Federais, o que decerto viola as prerrogativas institucionais dos mesmos. Assim, é nítida a relação entre o objeto da norma ora impugnada e os objetivos institucionais da entidade autora.

Por todo o exposto, resta plenamente demonstrada a legitimidade ativa da autora, restando cabalmente evidenciado o preenchimento do requisito da pertinência temática.

II – DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO

Em 06.06.2013, as Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal promulgaram a Emenda Constitucional nº 73/2013, incluindo o § 11 ao art. 27 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:

> Art. 1º O art. 27 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte § 11:
> "Art. 27. .....
> .....
> § 11. São criados, ainda, os seguintes Tribunais Regionais Federais: o da 6ª Região, com sede em Curitiba, Estado do Paraná, e jurisdição nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul; o da 7ª Região, com sede em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, e jurisdição no Estado de Minas Gerais; o da 8ª Região, com sede em Salvador, Estado da Bahia, e jurisdição nos Estados da Bahia e Sergipe; e o da 9ª Região, com sede em Manaus, Estado do Amazonas, e jurisdição nos Estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima."(NR)
> Art. 2º Os Tribunais Regionais Federais da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Regiões deverão ser instalados no prazo de 6 (seis) meses, a contar da promulgação desta Emenda Constitucional.
> Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

Ocorre que a supracitada Emenda Constitucional padece de vícios formais e materiais, como se apontará a seguir.

SBN, Bloco J, Ed. Eng.Paulo Maurício, sala 601/608. CEP 70040-905.Brasília/DF
Fone (61) 33409581 – Cel. (61) 91317247
E-mail: fernandamatielo@hotmail.com

II.1 - DO VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA

A emenda constitucional ora em exame decorreu de iniciativa parlamentar, conforme autorização geral do art. 60, I da CRFB/88. Ocorre que, embora exista a previsão genérica da iniciativa parlamentar para a propositura de emendas constitucionais, o fato é que ela se encontra no rol de matérias que são de iniciativa exclusiva do Judiciário. O referido dispositivo normativo não pode, na presente hipótese, ser interpretado isoladamente, na medida em que o próprio legislador constituinte originário inseriu no âmbito da competência privativa do Supremo Tribunal Federal ou Tribunal Superior a proposição para criação ou extinção de tribunais inferiores e a alteração da organização judiciária. É o que expressamente estabelecem as alíneas "c" e "d" do inciso II do art. 96 da Constituição da República. *In verbis*:

> Art. 96. Compete privativamente:
> II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169:
> [...]
> c) a criação ou extinção dos tribunais inferiores;
> d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;

Logo, embora a Constituição Federal tenha assegurado às Casas Legislativas a iniciativa para propor emenda constitucional, tal prerrogativa, no caso de criação ou extinção de tribunal regional, restou expressamente condicionada à proposição emanada dessa Suprema Corte ou dos Tribunais Superiores.

Ocorre que **essa determinação não foi observada no caso da Emenda nº 73/2013, a qual tramitou à revelia do Poder Judiciário**. Note-se que pela referida emenda não só foram criados quatro novos Tribunais Regionais Federais, mas se estabeleceu, inclusive, o prazo para a instalação dos referidos órgãos do Poder Judiciário. Desse modo, a ausência de participação do STF ou Tribunal Superior no projeto acabou por violar o texto constitucional, circunstância que impõe a submissão do tema a essa Suprema Corte, por intermédio da presente ação direta, com o escopo de elidir o vicio de inconstitucionalidade.

SBN, Bloco J, Ed. Eng.Paulo Maurício, sala 601/608. CEP 70040-905.Brasília/DF
Fone (61) 33409581 – Cel. (61) 91317247
E-mail: fernandamatielo@hotmail.com

II.2 - DA JURISPRUDÊNCIA EM RELAÇÃO AO VÍCIO DE INICIATIVA

Preliminarmente, cumpre apontar que "o vício formal não é superado pelo fato de a iniciativa legislativa ostentar hierarquia constitucional", conforme já decidiu a Corte Excelsa na ADI 3930[8]. Isso significa que embora a EC nº 73/2013 tenha sido deflagrada por um dos legitimados genéricos do art. 60, I da Constituição, as regras estabelecidas no art. 96, II, "c" deveriam ter sido também observadas. Isto é, o STF ou um dos Tribunais Superiores obrigatoriamente deveriam apresentar os dados e considerações do Poder Judiciário ao Poder Legislativo para deliberação, o que não aconteceu.

Note-se que no julgamento da ADI 3930 assim asseverou o Ministro Relator:

> Como se sabe, a cláusula de reserva de iniciativa do processo legislativo estabelecida pela Constituição da República excepciona o princípio geral da legitimação concorrente para o processo de formação das leis. Todo diploma normativo ou dispositivo legal que venha a lume sem a observância do referido postulado fica tisnado pela mácula da inconstitucionalidade formal.
> [...]
> Ademais, não é de hoje que vigora entre nós a teoria da separação de poderes, cujo escopo não é apenas impedir o surgimento de governos autocráticos, mas também racionalizar o funcionamento do Estado, fazendo-o atuar segundo um sistema de freios e contrapesos (*checks and balances*).
> [...]
> O intuito da engenharia política da separação de poderes é, justamente, buscar um equilíbrio político entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E esse equilíbrio pode ser sintetizado em uma divisão clara e incisiva das atribuições conferidas a cada um dos poderes pelo ordenamento constitucional.[9]

Que não se pode propor legislação criando ou extinguindo tribunais por outra iniciativa que não a do Judiciário é matéria inquestionável, eis que expressamente vedada

[8] STF, **ADI 3930**, Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno, DJe 23-10-2009.

[9] STF, **ADI 3930**, Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno, DJe 23-10-2009, p. 316-317.

SBN, Bloco J, Ed. Eng.Paulo Maurício, sala 601/608. CEP 70040-905.Brasília/DF
Fone (61) 33409581 – Cel. (61) 91317247
E-mail: fernandamatielo@hotmail.com

pelo texto constitucional. A questão que se põe é se a Emenda Constitucional poderia ser utilizada para se driblar a restrição constitucional quanto à iniciativa da matéria. Ou seja, se poderia o Congresso, pela via da Emenda Constitucional, propor uma matéria de iniciativa exclusiva do Judiciário, contornando, por vias transversas, a regra do art. 96, II da Constituição.

De modo análogo, no julgamento da ADI 2966, o STF já reconheceu o vício subjetivo de iniciativa em sede de emenda constitucional, inclusive com menção à tática do "drible". *In verbis*, registra-se o voto condutor, do Ministro Joaquim Barbosa:

> Resta, no entanto, considerar o argumento da Assembléia Legislativa, de que a iniciativa exigida nessa matéria se refere a leis, e não a emendas constitucionais.
> Tal argumento é de ser completamente rechaçado. Se a iniciativa de certas leis é restrita ao Executivo, a Assembléia Legislativa não pode, nem mesmo aprovando emendas constitucionais, violá-la. Caso contrário, a disposição da Constituição federal poderia tornar-se inócua. Uma assembleia legislativa oposicionista ao governo estadual poderia conseguir o *quorum* necessário para a aprovação de emendas e assim legislar em virtualmente todas as matérias de iniciativa do Executivo, esvaziando as funções deste e gerando um grave desequilíbrio entre os poderes.[10]

A questão do drible à reserva de iniciativa foi enfatizada pelo Ministro Marco Aurélio, nessa mesma ADI:

> Presidente, começo pelo voto do relator, em que Sua Excelência assevera: 'Tal argumento é de ser completamente rechaçado'. Que argumento é esse? É o argumento da Assembléia segundo o qual o previsto no artigo 61, § 1º, inciso II, alínea 'f' da Constituição Federal está ligado à iniciativa de projeto de lei, não alcançando emenda constitucional.
> Ao se agasalhar, de forma linear, esse enfoque, tem-se um verdadeiro drible à reserva de iniciativa de projeto de lei, bastando que se discipline a matéria via emenda constitucional[11].

[10] STF, ADI 2966, Min. JOAQUIM BARBOSA, Pleno, DJ 06-05-2005, p. 181-182.
[11] STF, ADI 2966, Min. MARCO AURÉLIO, p. 184.

Ora, na linha de raciocínio apontada pelo Ministro Marco Aurélio, acima transcrita, uma questão se impõe ao caso dos autos: o tema tratado na Emenda Constitucional nº 73 é realmente de índole constitucional, ou estamos diante da mesma estratégia acima exposta?

Mesmo que se supere a questão abordada no parágrafo anterior, o fato é que ao tramitar sem a participação do órgão da República autorizado constitucionalmente (STF ou Tribunais Superiores) a colaborar no processo legislativo quando da proposição para criar Tribunais Regionais, a EC nº 73/2013 contaminou-se de vício formal. A vergastada emenda constitucional foi deliberada no âmbito do Legislativo sem que referidos Tribunais Superiores - únicos com autoridade constitucional para encaminhar à Casa Legislativa as medidas necessárias para o aprimoramento da prestação jurisdicional -, apresentassem a proposição acompanhada da respectiva justificativa, com dados e elementos imprescindíveis para a compreensão e conhecimento da realidade do Poder Judiciário.

Aliás, é firme a orientação jurisprudencial desse Supremo Tribunal Federal em relação à interpretação do art. 96, II, "c" da Carta Maior. Conforme precedentes tradicionais dessa Corte Suprema, a ausência de oitiva do STF, dos Tribunais Superiores ou Tribunais de Justiça quando da criação de tribunais inferiores torna viciado formalmente o processo legislativo decorrente. *In verbis*:

> Aumento do número de cargos de Desembargadores e criação de Tribunal de Alçada. Medidas dependentes de proposta do Tribunal de Justiça (art. 96, II, b, e c da Carta Federal), sendo, assim, inconstitucionais quando editadas independentemente daquela iniciativa, pela Constituição estadual. Precedentes: Ações Diretas nº 274, de Pernambuco, nº 157, do Amazonas e nº 142, de Rondônia.
> (STF, **ADI 366**, Min. OCTAVIO GALLOTTI, Pleno, DJ 07.02.1997)

> AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZES DE PAZ: REMUNERAÇÃO. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES. NORMAS LEGAIS RESULTANTES DE EMENDA PARLAMENTAR: USURPAÇÃO DE INICIATIVA. PODER JUDICIARIO: AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA; AUMENTO DE DESPESA.

SBN, Bloco J, Ed. Eng.Paulo Maurício, sala 601/608. CEP 70040-905.Brasília/DF
Fone (61) 33409581 – Cel. (61) 91317247
E-mail: fernandamatielo@hotmail.com

[...] A Constituição Federal preconiza que compete privativamente ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169, a criação e a extinção de cargos e a fixação de vencimentos de seus membros, dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver, dos serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados (art. 96, inciso II, alínea "b"). A remuneração dos Juízes de Paz somente pode ser fixada em lei de iniciativa exclusiva do Tribunal de Justiça do Estado. A regra constitucional insculpida no art. 98 e seu inciso II, segundo a qual a União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão a justiça de paz, remunerada, não prescinde do ditame relativo a competência exclusiva enunciada no mencionado art. 96, inciso II, alinea "b". As disposições que atribuem remuneração aos Juizes de Paz, decorrentes de emenda parlamentar ao projeto original, de iniciativa do Tribunal de Justiça estadual, são incompatíveis com as regras dos artigos 2º e 96, II, alinea "b", da Constituição Federal, eis que eivadas de vício de inconstitucionalidade formal, além de violarem, pela imposição de aumento da despesa, o princípio da autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciario. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 48 e 49 da Lei Complementar n. 90, de 1. de julho de 1993, do Estado de Santa Catarina.
(STF, **ADI 1051**, Min. MAURÍCIO CORRÊA, Pleno, DJ 13.10.1995)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 8, DE 20.05.99, PROMULGADA PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. EXTINÇÃO DOS TRIBUNAIS DE ALÇADA E SUA TRANSFORMAÇÃO EM ÓRGÃOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROMOÇÃO DOS INTEGRANTES DAQUELES AO CARGO DE DESEMBARGADORES. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFRONTA AO ART. 96, II, D, DA C.F.
A Constituição Federal reservou aos Tribunais de Justiça a iniciativa legislativa relacionada à auto-organização da magistratura, não restando ao constituinte ou ao legislador estadual senão reproduzir os respectivos textos na Carta Estadual, sem qualquer margem para obviar a exigência da Carta Federal. Cautelar deferida para suspender a eficácia da Emenda Constitucional n .º 8, de 20.05.99, do Estado de São Paulo.
(STF, **ADI 2011 MC**, Min. ILMAR GALVÃO, Pleno, DJ 04.04.2003)

SBN, Bloco J, Ed. Eng.Paulo Maurício, sala 601/608. CEP 70040-905.Brasília/DF
Fone (61) 33409581 – Cel. (61) 91317247
E-mail: fernandamatielo@hotmail.com

No caso dos autos, a Emenda Constitucional nº 73, de 6 de junho de 2013, tramitou de forma sorrateira, sem a iniciativa e mesmo sem qualquer participação ou contribuição do Supremo Tribunal Federal ou de outro Tribunal Superior. Assim, conforme a reiterada jurisprudência da mais alta corte, padece a Emenda ora em exame do vício formal de iniciativa, vício este que a torna invariavelmente nula *ab initio*.

II.3 - DA AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Não bastasse o vício formal acima apontado, o art. 169 da Lei Maior dispõe expressamente sobre a necessidade de existência de dotações orçamentárias para a elaboração de leis que criem ou majorem as despesas do Poder Público. Nesse ponto, é inegável que a referida regra é aplicável ao Poder Judiciário, sob o ponto de vista de sua organização institucional e financeira e **autonomia orçamentária**:

> Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. (Redação dada pela pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
> § 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: (Renumerado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
> I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
> II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
> [...]

De fato, o art. 96, II, "c" da Constituição, quando faz remissão ao art. 169, determina expressamente que o Supremo Tribunal Federal, quando propuser ao Poder

SBN, Bloco J, Ed. Eng.Paulo Maurício, sala 601/608. CEP 70040-905.Brasília/DF
Fone (61) 33409581 – Cel. (61) 91317247
E-mail: fernandamatielo@hotmail.com

Legislativo a criação de Tribunais, observe as dotações orçamentárias. No entanto, no caso dos autos, nem o STF, nem qualquer dos Tribunais Superiores foram consultados quanto à existência de prévia dotação orçamentária suficiente para custear as despesas decorrentes da promulgação da Emenda Constitucional nº 73/2013.

A Emenda aqui impugnada tem significativo impacto financeiro e econômico aos cofres públicos, calculado na ordem de **R$ 922 milhões ao ano**, conforme estudo do IPEA (DOC. 8). Note-se que esse valor se refere **exclusivamente ao aumento das despesas de custeio** estimadas para a criação de 4 (quatro) novos Tribunais Regionais Federais, sem considerar o custo dos investimentos necessários à implantação da nova estrutura.

Tal medida causará grave desequilíbrio econômico-financeiro ao orçamento do Poder Judiciário e mesmo aos cofres da União, diante da falta de dotação orçamentária suficiente, violando, portanto, o art. 169 da CRFB/88 e a **autonomia administrativa e orçamentária do Judiciário**.

Ainda segundo o IPEA, a criação dos quatro novos Tribunais exigiria a lotação de 55 (cinquenta e cinco) Desembargadores para atender a essa nova demanda:

Tribunal	Números de Magistrados
TRF-6	14
TRF-7	20
TRF-8	14
TRF-9	7
Total	**55**

Fonte: IPEA[12]

E claro que, além de magistrados, os novos Tribunais necessitarão do correspondente aporte de assessores, servidores, analistas judiciais, equipes de segurança, limpeza, especialistas em tecnologia da informação, motoristas, estagiários e demais colaboradores, além da realização de licitação e contratação de novos prestadores de serviço para atender a essas novas sedes.

[12] IPEA, op. cit., p. 5.

SBN, Bloco J, Ed. Eng.Paulo Maurício, sala 601/608. CEP 70040-905.Brasília/DF
Fone (61) 33409581 – Cel. (61) 91317247
E-mail: fernandamatielo@hotmail.com

O IPEA, em sua estimativa, considerou dois cenários. Um, com a criação dos 55 novos cargos acima referidos. Outro, considerando que os quatro novos Tribunais seriam operacionalizados mantendo-se o mesmo número de Desembargadores hoje existentes, somente havendo a remoção dos magistrados para os novos Tribunais. Cumpre registrar, *in verbis*, a estimativa econômica do IPEA sobre a criação de quatro novos TRFs sem a correspondente previsão de novas vagas:

> A redução do número de desembargadores nos tribunais pré-existentes reduz os custos totais (em cerca de R$ 244 milhões), mas **eleva os custos unitários**. Os novos tribunais, tal como no cenário-base, operam com escala reduzida e custos unitários relativamente elevados: gerariam despesas orçamentárias de cerca de R$ 787 milhões. Assim, em termos líquidos, a instalação de novos tribunais, ainda que baseada somente na remoção de magistrados, sem a criação de novas vagas, resultaria em **gastos adicionais anuais de cerca de R$ 542 milhões**.[13]

Ou seja, mesmo que não sejam criados os 55 cargos de magistrados que seriam necessários para operar os quatro novos Tribunais, o fato é que, ainda assim, seriam impostos gastos orçamentários da ordem de **MEIO BILHÃO DE REAIS por ano**, para o custeio desses novos Tribunais.

Por outro lado, do ponto de vista da eficiência econômica, a descentralização do julgamento de segunda instância acarretaria **um aumento no custo unitário de cada processo, em razão da perda de escala**.

Conforme dados do CNJ, o atual custo unitário de julgamento de cada processo, na Justiça Federal, é de **R$ 2.257,55**. Esse número é obtido ao se considerar o custo total da Justiça Federal por ano, que é de R$ 6.798.843.250,30, e o número de processos julgados no mesmo período, que foram 3.011.608 processos.

---

[13] INSTITUTO de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. Nota Técnica nº 6/2013 – **Custo e eficiência dos novos Tribunais Regionais Federais**: uma avaliação da Emenda Constitucional 74. Brasília: junho de 2013. p. 10.

Ocorre que, conforme a estimativa do IPEA, o custo individual médio do julgamento de cada processo pelos quatro novos Tribunais Regionais Federais será de **R$ 5.631,00** (cinco mil, seiscentos e trinta e um reais), conforme a tabela abaixo:

Tribunal	Custo por processo
TRF-6	R$ 3.484,00
TRF-7	R$ 6.293,00
TRF-8	R$ 6.809,00
TRF-9	R$ 7.411,00
Média ponderada	**R$ 5.631,00**

Fonte: IPEA[14]

Note-se que o cálculo acima somente considera os **custos de julgamento de segunda instância**. Ou seja, ele não representa o custo total do processo judicial, devendo-se somar os custos da primeira instância e de eventuais recursos às instâncias superiores.

Verifica-se, assim, que **o custo individual de cada processo na segunda instância da Justiça Federal se elevará dos atuais R$ 2.257,55 para R$ 5.631,00**, criando-se um **custo adicional de R$ 3.373,45 por processo**. Trata-se, aqui, de se **gastar mais do que o dobro do que o valor atualmente gasto nesta fase processual**.

Assim, a criação dos novos Tribunais não só implica em um custo de instalação, para na verdade impõe um **novo custo permanente**, em razão da diminuição de produtividade, decorrente da perda de escala.

Para que se entenda o problema acima, há que compreender a noção de **GANHO DE ESCALA**. Quando se centraliza várias atividades em um mesmo local, parte da estrutura de apoio passa a ser compartilhada, otimizando o seu uso pelos diversos setores e processos e dividindo-se custos.

Os diversos magistrados e setores de um mesmo Tribunal são atendidos por uma estrutura comum de Tecnologia da Informação, segurança, limpeza, logística e estrutura

[14] IPEA, op. cit., p. 5.

física. Há, portanto, um ganho de produtividade, permitindo-se que o custo financeiro individual de cada tarefa seja menor. Para que entendamos um exemplo, montar um serviço de segurança patrimonial para um Tribunal com 40 magistrados não custa o dobro do que montar o mesmo serviço para 20 magistrados. É possível que ambos os custos sejam, na verdade, bastante próximos. Todavia, 40 magistrados possivelmente terão um desempenho de julgamento muito superior a 20 magistrados. Quando há a centralização da atividade, ainda que se aumente o número de magistrados e servidores apoiados, os custos adicionais não se alteram tanto. Esse é o conceito do **ganho de escala**.

Quando essas atividades são descentralizadas em pontos geograficamente distantes, novos custos operacionais surgem, esvaziando-se as vantagens de ganho de escala. Essa é a razão do IPEA estimar que o custo individual do julgamento de cada processo aumentará com a criação dos novos Tribunais. Nesse sentido, assim afirma o IPEA:

> [...] Este cenário sinaliza um custo de cerca de R$ 543 milhões, decorrente apenas da fragmentação da 2ª instância, sem a criação de nenhum novo cargo de magistrado. Dados os efeitos questionáveis desta fragmentação sobre o acesso à justiça, tais valores tornam-se ainda mais significativos. A comparação de custos unitários reflete as deseconomias de escala a que estariam sujeitos os tribunais, sob a organização judiciária prevista pela EC 73.[15]

Note-se que, considerando a estimativa do IPEA, esses quatro novos TRFs receberão, no total, cerca de 160 mil novos casos por ano[16]. A Justiça Federal, como um todo, **julga 3 milhões de processos por ano**, considerados nesse número os julgamentos dos Juizados Especiais Federais[17]. Assim, **esses quatro novos Tribunais julgarão somente 5,3% do total de casos** que são atualmente julgados pela Justiça Federal. Por

[15] IPEA, op. cit., p. 14.
[16] IPEA, op. cit., p. 5. O número estimado exato é de 158.868.
[17] CONSELHO Nacional de Justiça. **Justiça em Números**. Ed. 2012. p. 171.

outro lado, para julgar esses 160 mil casos, os **quatro novos Tribunais consumirão R$ 922 milhões por ano**, o que corresponde a **14,9% do orçamento anual da Justiça Federal**[18].

Os números acima mostram a **antieconomicidade da medida, em prejuízo dos cofres públicos, e, consequentemente, de todos os cidadãos brasileiros**. Para se julgar um volume de apenas 5% dos casos da Justiça Federal, os quatro novos Tribunais consumirão praticamente 15% do orçamento da Justiça Federal. Esses novos gastos impedirão o aporte de recursos financeiros no setor que realmente demanda investimento: **o sistema dos Juizados Especiais Federais**. O sistema dos JEFs foram responsáveis, em 2011, pelo julgamento de mais de 1 milhão e meio de casos, considerando-se os números dos Juizados e das Turmas Recursais. Há, hoje, represados nos JEFs cerca de 2,5 milhões de casos, ainda pendentes de julgamento. Se a ideia é se melhorar o serviço à população, a lógica ditaria que deveria se priorizar o investimento dos JEFs, não só para se facilitar o acesso, mas para se dar conta dos milhões de processos que hoje já se encontram represados nos Juizados.

Ocorre que **os TRFs novos em nada beneficiarão o sistema dos Juizados Especiais**, eis que estamos diante de dois sistemas judiciais estanques. É, portanto, absolutamente irrazoável que se invista 15% do orçamento da Justiça Federal para criação de novos Tribunais, que somente julgarão cerca de 160 mil casos por ano, **em detrimento do orçamento dos Juizados Especiais Federais, que hoje possuem um estoque da ordem de 2,5 milhões de processos pendentes de julgamento!**

E essa questão deve ficar muito clara: os quatro novos Tribunais Regionais Federais em nada beneficiarão os Juizados Especiais Federais! Aos contrário, a sua criação suprimirá recursos que, de outra forma, poderiam ser investidos na melhoria dos JEFs. E há que se dizer com todas as letras: **hoje a grande necessidade da população é pela melhoria dos JEFs, que estão operando em volumes muito superiores à sua capacidade**. Atualmente, o número de casos novos nos JEFs é maior do que o número de

[18] Conforme dados do CNJ, a Justiça Federal custou, em números globais, R$ 6.798.843.250,30 no ano de 2011. CONSELHO Nacional de Justiça. **Justiça em Números**. Ed. 2012. p. 171.

SBN, Bloco J, Ed. Eng.Paulo Maurício, sala 601/608. CEP 70040-905.Brasília/DF
Fone (61) 33409581 – Cel. (61) 91317247
E-mail: fernandamatielo@hotmail.com

processos julgados. Somente em 2011, **o estoque de processos pendentes de julgamento nas Turmas Recursais aumentou em 16,2%!**[19] Logo, tem-se que qualquer mudança razoável da organização do Judiciário deveria priorizar os investimentos nos JEFs.

Note-se, ainda, que o estudo do IPEA aponta a discrepância das produtividades entre os distintos TRFs. Segundo o IPEA, se "todas as regiões fossem tão produtivas quanto o TRF3, a taxa de atendimento da demanda na segunda instância teria sido de 172%, um índice bem acima do previsto pela Meta 3 de 2011 do CNJ"[20]. Nesse contexto, o estudo do IPEA aponta que a reestruturação do Judiciário, como proposta pela EC nº 73, não se mostra eficiente como forma de melhoria da celeridade da atividade jurisdicional:

> Se o objetivo fosse apenas melhorar a celeridade, dadas as diferenças de produtividade, então a reformulação ideal seria realocar seções do tribunal ineficiente para o mais eficiente, respeitando a contiguidade territorial (por exemplo, MG ou BA poderia ser transferidos para a Região 2; MS poderia ser incorporado ao TRF-4; GO poderia ser incorporado ao TRF-3, etc.); o TRF4 não deveria minguar, mas ao contrário, deveria incorporar nova seção (MS), disseminando benefícios de alta produtividade.[21]

O que se verifica é que **a EC nº 73 foi confeccionada sem considerar aspectos técnicos ou custos orçamentários**; sem ouvir o Poder Judiciário; sem verificar as reais prioridades de investimento; e sem estudar a forma mais eficiente de se resolver a questão.

Logo, temos que a norma em lide é também inconstitucional por desrespeitar a previsão do art. 169 da CRFB/88, uma vez que a criação de órgão do aparelho estatal, sem a observância do orçamento prévio e sem a consulta aos órgãos competentes pela administração do orçamento do respectivo Poder, implica em efetiva e indevida imposição de gastos e despesas que não foram previstas pelo Poder interessado e que não atendem ao interesse público.

II.4 - DA VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO ENTRE OS PODERES

[19] CONSELHO Nacional de Justiça. **Justiça em Números**. Ed. 2012. p. 171.
[20] IPEA, op. cit., p. 15.
[21] IPEA, op. cit., p. 15.

SBN, Bloco J, Ed. Eng.Paulo Maurício, sala 601/608. CEP 70040-905.Brasília/DF
Fone (61) 33409581 – Cel. (61) 91317247
E-mail: fernandamatielo@hotmail.com

A emenda constitucional aqui impugnada afronta o princípio da separação de poderes, prevista no art. 2° da Lei Fundamental, nestes termos: "Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário."

Note-se que o princípio da separação de poderes é expressamente e especificamente elencada pelo texto constitucional como uma das **cláusulas pétreas** (art. 60, § 4°, III da CRFB/88). Assim, trata-se de um dos limites materiais expressos ao poder constituinte derivado.

Ora, o art. 96, II, "c" da CRFB/88 dispõe ser privativo do STF e dos Tribunais Superiores a possibilidade de propor a **criação ou extinção dos tribunais inferiores**. Se admitirmos que essa regra não se aplica ao caso dos autos, e se aceitarmos que o Poder Legislativo pode, sem a participação do Poder Judiciário, criar um Tribunal por Emenda Constitucional, teríamos também que entender que **o Legislativo estaria igualmente autorizado a extinguir um Tribunal pela mesma via legislativa**, da mesma forma e rito, sem a consulta e participação do Judiciário.

Levada essa premissa a sua última consequência, estaria o Legislativo autorizado a extinguir completamente o Poder Judiciário por Emenda Constitucional, tendo o poder legal para, isoladamente, suprimir um outro Poder da República. Como a consequência lógica da premissa leva a um resultado absurdo, há que se concluir que essa premissa está equivocada.

No caso dos autos, a Emenda ora em exame efetivamente suprime a competência territorial dos Tribunais Regionais Federais hoje existentes. Uma consequência perniciosa do caso dos autos é permitir que o Legislativo possa, por Emenda Constitucional, alterar a competência territorial de um determinado Tribunal, sem a prévia oitiva do Judiciário.

Admitida essa possibilidade, estaria se permitindo a desconsideração do **princípio do Juiz Natural**. Ou seja, um determinado Tribunal que desagrade aos interesses políticos ou econômicos poderia ter sua competência territorial minguada pelo Legislativo. Havendo, por exemplo, divergência de entendimentos entre Tribunais, o Legislativo poderia retirar uma

SBN, Bloco J, Ed. Eng.Paulo Maurício, sala 601/608. CEP 70040-905.Brasília/DF
Fone (61) 33409581 – Cel. (61) 91317247
E-mail: fernandamatielo@hotmail.com

Unidade da Federação da competência territorial de determinado Tribunal e passar para a competência de outro, de forma a beneficiar um determinado grupo econômico ou político nele situado em busca de um precedente jurisprudencial que parece beneficiar determinado grupo. Por estes singelos exemplos, verifica-se que a possibilidade de alteração da estrutura judicial por Emenda Constitucional sem participação do Judiciário efetivamente permite que o Legislativo possa, por vias transversas, subjugar o Judiciário.

No caso dos autos, o equívoco está em se desconsiderar que o sistema de separação de poderes previsto na Constituição repousa na balança dos freios e contrapesos (*checks and balances*). O poder deve ser dividido e compartilhado pelos diversos órgãos estatais, de forma a que um dos Poderes não possa se impor e mesmo suprimir os outros dois.

Como defendia James Madison na edição 48 de *O Federalista*, a única forma de se garantir um governo livre é se cada um dos poderes do Estado estiver suficientemente conectado aos demais, de forma a permitir que cada poder possa efetuar o controle constitucional dos outros dois[22]. Por tal motivo, não se pode admitir uma interpretação que permita que o Legislativo possa, isoladamente, sem qualquer participação ou controle do Judiciário ou do Executivo, alterar a organização de outro Poder. Tal medida claramente fere o princípio constitucional da separação e harmonia entre os Poderes.

Repetindo-se as palavras de Montesquieu, para evitar o abuso e garantir a liberdade, é necessário que "o poder contenha o poder"[23]. Logo, para que se tenha liberdade política, "cumpre que o governo seja de tal modo que um cidadão não possa temer outro cidadão"[24].

Nesse contexto, considerando que a separação de poderes se insere entre as cláusulas pétreas, sendo um limite material expresso ao poder constituinte derivado,

---

[22] MADISON, James. These Departments Should Not Be So Far Separated as to Have No Constitutional Control Over Each Other. Federalist n. 48. Edição de 1° Fev. 1788. *In* HAMILTON, Alexander; JAY, John; e MADISON, James. **The Federalist Papers**.

[23] MONTESQUIEU. Do Espírito das Leis. São Paulo: Martin Claret, 2002. Tradução de Jean Melville. P. 165. Livro Décimo Primeiro, Cap. IV.

[24] Ibidem, p. 166. Livro Décimo Primeiro, Cap. VI.

SBN, Bloco J, Ed. Eng.Paulo Maurício, sala 601/608. CEP 70040-905.Brasília/DF
Fone (61) 33409581 – Cel. (61) 91317247
E-mail: fernandamatielo@hotmail.com

evidencia-se que a emenda constitucional impugnada também viola o art. 60, § 4°, III da Constituição, tendo em vista que não poderia nem mesmo ser objeto de deliberação quando tendente a abolir esse princípio em referência.

II.5 - DA VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE

Vale destacar que no devido processo legislativo há de se observar, também, a **proporcionalidade, na forma da proibição de excesso**. Assim, a Emenda Constitucional, quando de sua elaboração, deveria ter em vista os custos menos gravosos ao Erário, através de uma ponderação de valores. Todavia, como explicado no item II.3, a presente emenda impôs custos financeiros e operacionais ao Judiciário que se mostram injustificáveis e desproporcionais, do ponto de vista técnico.

Supostamente a Emenda em tela deveria cumprir "os princípios constitucionais do 'acesso ao Judiciário' e do 'devido processo legal', consubstanciados no art. 5º incisos XXXV, LIV e LV da Constituição Federal", fundamentos estes que alegadamente teriam norteado a aprovação da EC n° 73/2013, ao menos de acordo com o voto do relator que conduziu a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Ocorre que não só havia outros meios menos gravosos e mais eficientes para alcançar os resultados supostamente desejados pela Emenda em tela, como sequer há evidências de que a criação desses quatro novos Tribunais irá, de fato, aperfeiçoar o acesso ao Judiciário ou garantir o cumprimento ao princípio da celeridade.

A criação de quatro TRFs não é a medida menos onerosa para se melhorar o acesso ao Judiciário ou a celeridade processual, como se apontará a seguir.

Dentre as demais soluções possíveis, a mais óbvia seria simplesmente ampliar e aperfeiçoar a estrutura dos TRFs hoje existentes, seja aumentando o quadro de magistrados, seja com investimentos voltados ao aumento de produtividade e eficiência.

Outra medida possível, e menos gravosa, seria o investimento no processo judicial eletrônico e o incentivo à digitalização de processos, alcançando o mesmo resultado: acesso

SBN, Bloco J, Ed. Eng.Paulo Maurício, sala 601/608. CEP 70040-905.Brasília/DF
Fone (61) 33409581 – Cel. (61) 91317247
E-mail: fernandamatielo@hotmail.com

ao Judiciário e celeridade do devido processo legal, usando-se as facilidades da tecnologia da informação.

A terceira medida, indicada pelo IPEA e comentada no item II.3, seria a simples redistribuição das Unidades Federativas pelos TRFs hoje existentes, ampliando-se a competência territorial dos Tribunais que tenham menores taxas de congestionamento.

Por fim, deve-se registrar também a possibilidade hoje já prevista no próprio texto constitucional:

> Art. 107, § 3º Os Tribunais Regionais Federais poderão funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo.

Assim, para se obter a descentralização da segunda instância, sequer seria necessária a criação de novos Tribunais, sendo possível a simples constituição de Câmara regionais descentralizadas, como já permitido pelo §3º do art. 107 da CRFB/88.

Por isso, a criação de quatro outros Tribunais Regionais Federais, como fez a EC nº 73/2013, mostrou-se uma medida desarrazoadamente gravosa do ponto de vista financeiro e operacional. Daí, a **evidente ofensa ao princípio da proibição de excesso**, um das expressões da proporcionalidade, que tem assento constitucional no art. 5°, LIV e LV da Lei Maior. O devido processo legislativo, em seu aspecto material ou substancial, não foi observado no caso em tela, tratando-se de **processo legislativo injusto, indevido e arbitrário**, notadamente pela falta de participação do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, os quais deveriam ter sido ouvidos.

A violação é ainda mais grave quando se considera que a Emenda Constitucional nº 73 estabeleceu, em seu artigo 2º, que os quatro Tribunais Regionais Federais "deverão ser instalados no prazo de 6 (seis) meses, a contar da promulgação desta Emenda Constitucional". Note-se que a Emenda poderia ter simplesmente autorizado a criação dos Tribunais, deixando ao Judiciário definir a ordem de prioridade e o momento em que tais investimentos seriam efetuados. Todavia, a Emenda em exame estabeleceu um prazo ínfimo para a criação de uma estrutura tão complexa, prazo este que sequer permite a sua inclusão

SBN, Bloco J, Ed. Eng.Paulo Maurício, sala 601/608. CEP 70040-905.Brasília/DF
Fone (61) 33409581 – Cel. (61) 91317247
E-mail: fernandamatielo@hotmail.com

nas previsões de orçamento, feitas sempre para o exercício seguinte. Por todo o exposto, resta nítida a falta de proporcionalidade e razoabilidade da medida.

No caso dos autos, estamos diante de violação ao **devido processo legal substantivo** (*substantive due process of law*), entendido este como sendo a falta de proporcionalidade e razoabilidade no manejo de medidas gravosas[25]. Trata-se, aqui, de verdadeiro **abuso do poder de legislar**. Sobre o tema, assim já afirmou essa Suprema Corte:

> O Estado não pode legislar abusivamente, eis que todas as normas emanadas do Poder Público - tratando-se, ou não, de matéria tributária - devem ajustar-se à cláusula que consagra, em sua dimensão material, o princípio do "*substantive due process of law*" (CF, art. 5º, LIV). O postulado da proporcionalidade qualifica-se como parâmetro de aferição da própria constitucionalidade material dos atos estatais. [...][26]

Em sentido similar, verificam-se os seguintes precedentes dessa suprema Corte: **ADI 2667 MC**, Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ 12.03.2004; **ADI 1975 MC**, Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, DJ 14.12.2001; **RE 273.844/SP**, Min. MAURÍCIO CORRÊA, Pleno, DJ 21.05.2004; e **HC 107.082/RS**, Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe 26.04.2012.

Não se pode admitir que o Legislativo edite uma norma que seja arbitrária e abusiva, interferindo indevidamente na estrutura do Judiciário e criando despesas desprovidas de um critério de eficiência, razoabilidade ou proporcionalidade.

II.6 - DA VIOLAÇÃO ÀS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA

A Constituição da República previu expressamente um rol de **Funções Essenciais à Justiça**, listadas no seu Capítulo IV. Dentre tais funções estão o Ministério Público (art. 127); a Advocacia-Geral da União (art. 131); os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (art. 132); os Advogados (art. 133); e a Defensoria Pública (art. 133).

---

[25] Nesse sentido: STF, ADI 173/DF, Min. JOAQUIM BARBOSA, Pleno, DJe 20.03.2009.
[26] STF, RE 200.844 AgR/PR, Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 16.08.2002.

Note-se, assim, que a criação de um novo Tribunal envolve muito mais do que a nomeação de Magistrados. Além de toda a estrutura de apoio, há que se considerar também a necessidade de se lotar Advogados da União, Procuradores Federais, Procuradores da Fazenda Nacional, Procuradores do Banco Central, Defensores Públicos e membros do Ministério Público, os quais terão que atuar perante os novos Tribunais Regionais Federais criados pela Emenda Constitucional ora impugnada.

Não se trata, aqui, de uma mera tarefa de designação de profissionais. Terão que ser criados órgãos e estruturas, com serviço de apoio e logística suficiente para a nova tarefa. Tal medida implicará na realização de concursos de admissão e remoção, locação de imóveis, aquisição de mobiliário e contratação dos serviços necessários ao funcionamento de todos esses órgãos.

Ocorre que a tramitação da Emenda Constitucional nº 73 não se preocupou, em nenhum momento, com a fonte de custeio orçamentário para o aparelhamento de todo o aparato acima indicado.

Os Procuradores Federais, ora representados pela entidade autora, fazem parte da Advocacia-Geral da União (art. 9º da Lei nº 10.480/2002). A essencialidade do trabalho dos Procuradores Federais, e das demais carreiras citadas acima, é prevista **diretamente pelo próprio texto constitucional, em seu art. 131 da CRFB/88**. Se algo faz parte da essência de uma determinada coisa, é por que essa coisa não tem como existir sem a referida parte. Temos, assim, que o Poder Judiciário não tem como existir sem o Advogado, o qual é indispensável à Justiça. Em se tratando da Justiça Federal, que lida essencialmente com questões de direito público, não se pode imaginar ser possível a sua existência sem Procuradores Federais e demais carreiras da advocacia pública, as quais representam em juízo os órgãos públicos.

Quando o Legislativo cria quatro novos Tribunais Regionais Federais sem prever a fonte de custeio para a criação das funções correspondentes na Procuradoria-Geral Federal, na Advocacia-Geral da União, na Defensoria Pública da União, na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, na Procuradoria-Geral do Banco Central e no Ministério Público Federal,

SBN, Bloco J, Ed. Eng.Paulo Maurício, sala 601/608. CEP 70040-905.Brasília/DF
Fone (61) 33409581 – Cel. (61) 91317247
E-mail: fernandamatielo@hotmail.com

ele age como se tais funções não fossem essenciais. Ou seja, ele parte da premissa, constitucionalmente equivocada, de que é possível existir um Judiciário sem as correspondentes funções essenciais.

Não se está querendo, com isso, dizer que o Judiciário precisa ficar com a sua estrutura engessada, aguardando a devida estruturação das demais funções essenciais à Justiça. O que se quer dizer é que uma coisa não pode ser planejada de forma dissociada da outra. Assim, haveria que se dimensionar, do ponto de vista orçamentário, a fonte de recursos necessária para a estruturação das demais funções essenciais à Justiça.

Ocorre que quando a Emenda Constitucional ora impugnada previu a criação de quatro novos Tribunais em um única canetada, em um **prazo exíguo de 6 (seis) meses**, obviamente acabou por impedir que as demais instituições públicas se organizassem e incluíssem nas suas propostas de orçamento os recursos que serão necessários a essa atuação. Igualmente a emenda ora em exame inviabilizou a contratação e treinamento do pessoal necessário, eis que um concurso público complexo como o das carreiras jurídicas não se conclui em menos de um ano, ao se contar da abertura da licitação para a contratação da entidade responsável pela realização do certame até a efetiva nomeação dos candidatos aprovados.

O Procurador Federal, bem como os demais membros da Advocacia Pública, são, *mutatis mutantis*, e guardadas as devidas proporções, os **advogados do Estado**. Nesse ponto, é aplicável aos Procuradores Federais a **indispensabilidade** prevista no artigo 133 da CRFB/88:

> Art. 133. **O advogado é indispensável à administração da justiça**, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.

Tendo em vista que a Emenda Constitucional nº 73 previu a criação de novos Tribunais sem planejar ou dimensionar a lotação dos Procuradores Federais que seriam

SBN, Bloco J, Ed. Eng.Paulo Maurício, sala 601/608. CEP 70040-905.Brasília/DF
Fone (61) 33409581 – Cel. (61) 91317247
E-mail: fernandamatielo@hotmail.com

necessários à defesa das mais de 150 autarquias e fundações públicas federais nesses Tribunais, e sem prever qualquer fonte orçamentária para tal despesa, e considerando que a referida Emenda determinou que a implantação desses Tribunais se daria em prazo insuficiente para a estruturação dos órgãos jurídicos necessários à atuação nesses Tribunais, tem-se que a mesma **INVIABILIZOU A ATUAÇÃO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES FEDERAIS NESSES NOVOS TRIBUNAIS**, deixando de observar que os mesmos são indispensáveis à administração da Justiça. Assim, tem-se que a emenda igualmente violou os **arts. 131 e 133 da CRFB/88**.

II.7 - DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA EFICIÊNCIA

Por fim, é curial trazer estudo do Conselho Nacional de Justiça (DOC. 14), através de seu Departamento de Pesquisas Judiciárias, a respeito da criação desses novos TRFs, posto àquele Órgão competir "(...) o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário.[27][28]:

> ***Quanto aos custos de deslocamento até as sedes dos TRFs, ampliação do acesso à justiça e a celeridade processual.***Com relação a esse ponto, ressalta-se, primeiramente, que o problema de distância das seções judiciárias de origem até os locais de sede dos TRFs pode ser sanado de diversas maneiras que não envolveriam gastos adicionais com estruturas físicas. Existem, de fato, diversas ações empreendidas no âmbito do CNJ que mitigariam esse problema de modo mais adequado do que aquele sugerido na PEC 544-A. No âmbito da política do CNJ de incentivo ao processo de informatização dos órgãos jurisdicionais, vale mencionar mais particularmente o Processo Judicial Eletrônico (PJe) que permite o cadastramento de advogados para peticionamento a distância e o acesso direto às informações independentemente do ambiente físico em que estejam os operadores do direito. Essas facilidades foram regulamentadas pela Lei 11.419/2006 que ainda não havia sido promulgada à época da formulação da proposta em análise. Essa lei facultou aos órgãos do Poder Judiciário a informatização integral do processo judicial, para torná-lo acessível pela Internet. Em seu capítulo II, arts 4º a 7º, tratou-se "Da Comunicação Eletrônica dos Atos

[27] Vide, a propósito, o contido no § 4º do art. 103 – B da Constituição Federal, com redação conferida pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004.
[28] Disponível em: http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/estudo_trfs.pdf Acesso em: 11 de julho de 2013.

Processuais", disciplinando os procedimentos para as comunicações dos órgãos judiciais com as partes (arts. 4o. a 6o.) - aí incluídas as intimações (pelo Diário *on line* ou de forma direta ao interessado) e citações eletrônicas -, as comunicações que transitem entre os órgãos judiciais (cartas de ordem, rogatórias e precatórias na forma eletrônica) e também as comunicações estabelecidas entres os órgãos do Poder Judiciário com os demais poderes (art. 7o.). A Lei também autoriza que toda forma de comunicação possa ser feita com a utilização de meios eletrônicos, o que contribui para a agilidade dos procedimentos do Judiciário e a atuação mais fácil dos advogados das partes. É consensual que o processo judicial eletrônico tem como resultado a redução do tempo de atividades acessórias ao processo judicial, tornando mais célere a solução dos conflitos, além de aproximar e facilitar o acesso às partes. Outra iniciativa importante é o protocolo integrado. A Lei n.º 10.352/2001 alterou o parágrafo único do artigo 547 do CPC para permitir que, em todos os recursos, a parte possa recorrer por meio do protocolo integrado. A promulgação da Lei n. 10.352/2001 permitiu que os sistemas de protocolo integrado fossem implantados em todos os TRFs, facilitando sobremaneira o acesso à Justiça. Com o avanço das tecnologias de comunicação, o protocolo integrado passou a funcionar como um posto avançado do TRF e possibilitou a apresentação de petições relacionadas a processos distribuídos a órgãos diversos da Justiça Federal nas subseções judiciárias e nas sedes das seções judiciárias, evitando-se a necessidade de deslocamento de advogados e partes do interior para a sede do respectivo TRF com o intuito de promover a apresentação dessas petições.

Na Justiça Federal, o uso da tecnologia para ganho de produtividade e economicidade já está consolidado e cada vez mais dispensa a presença física de advogados e procuradores no que tange à atuação junto aos processos, mesmo nos recursos para os tribunais de segundo grau. Desde 2008, o TRF da 4ª Região utiliza o recurso de videoconferência, regulamentado pela Resolução Administrativa 62, para a sustentação oral à distância. Em 2012, no mesmo TRF, a Corregedoria publicou o Provimento 14/2012 para disciplina do uso dos mesmos equipamentos de videoconferência nas audiências de ações penais, dispensando a expedição das cartas precatórias para a tomada de depoimentos de testemunhas localizadas em outras cidades. No mesmo sentido, o TRF da 2ª Região vale-se da videoconferência para a realização de reuniões administrativas desde 2008, deixando clara sua capacidade técnica de utilização também na seara judicial. Por sua vez, em 2012, o TRF da 3ª Região (SP e MS) realizou audiência de conciliação com a participação da advocacia da União, na sede da Corte, em processos que tramitavam na 1ª Vara Federal de Itapeva. O próprio Conselho de Justiça Federal já utiliza o recurso de videoconferência para a realização de reuniões e audiências públicas. Em setembro de 2012, ocorreu inédita videoconferência entre os Juízos da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim-ES (TRF 2ª Região) e da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Sergipe (TRF 5ª Região), provando que a tecnologia quebra não só fronteiras físicas, mas também institucionais,

abrindo enormes possibilidades de aproveitamento de estrutura lógico-operacional entre os TRFs. Com a grande disseminação do processo eletrônico e a possibilidade de acesso em qualquer lugar do mundo, junto com o uso das tecnologias já consolidadas como a videoconferência, a presença física torna-se desnecessária, sendo a disseminação de novas estruturas físicas, como os postos avançados, forma mais organizada, econômica, enxuta e de maior abrangência para garantir a universalização do acesso à justiça em contrapartida da instalação de estruturas físicas centralizadas e onerosas como, exemplo, novas sedes de Tribunais. Essa mudança de paradigma induz à necessidade primordial de se realinhar os modelos administrativos hoje vigentes, a fim de adequar o mecanismo funcional dos processos físicos a um cenário provocado pelo advento do processo virtual garantindo maior produtividade. O somatório desses fenômenos pode ser sensivelmente destacado quando analisada a despesa total por ramo da Justiça na série histórica de 2009 a 2012. Retirado o impacto inflacionário, tem-se que a Justiça Federal diminui em 2% suas despesas totais no período, o que se confronta fortemente com o mesmo dado referente à Justiça Estadual, onde o crescimento foi de 25%. Esse dado indica que as iniciativas de modernização e de melhoria da gestão judiciária tomadas na Justiça Federal (e também na Justiça do Trabalho) puderam impactar na diminuição das despesas em termos reais (ainda que haja crescimento nominal). O aumento de estrutura com a criação de novos tribunais estaria na contramão desta tendência em prol da economicidade, já que os objetivos de incremento da eficiência estão sendo alcançados durante os últimos anos. Por outro lado, também não se pode afirmar que a simples criação de novos tribunais garantiria prestação jurisdicional mais célere e justa, conforme consta na justificativa da PEC. A simples criação de novas estruturas físicas, sem que haja novos quadros, não asseguraria, por si, esse objetivo. Acresça-se que a convocação de juízes de primeiro grau para substituição e auxílio no âmbito dos tribunais estaduais e federais foi objeto de regulamentação pelo CNJ, por meio da Resolução n° 72, de 31 de março de 2009, que considerou a conveniência de se padronizar essa prática em âmbito nacional para evitar qualquer prejuízo ao acesso à justiça e a celeridade processual.

Por derradeiro, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu art. 107, § 3º, permite que os TRFs descentralizem suas atividades por meio da constituição de câmaras regionais que atuariam fora das sedes hoje existentes (parágrafo incluído pela Emenda Constitucional nº 45 de 30/12/2004). Trata-se de excelente alternativa trazida pela reforma do judiciário e ainda não aplicada, considerando as já conhecidas limitações de ordem financeira de nosso país e as necessidades de natureza continental de nosso território.

(...)

Custos relativos à criação dos novos tribunais

Por fim, argumenta-se, na justificativa da PEC, que os novos tribunais propostos poderiam representar um "investimento", aquecendo a economia, em função do aumento de arrecadação nas execuções fiscais que

> propiciariam. Esse argumento, no entanto, é muito frágil, pois nada garante que a simples criação de uma estrutura física poderia aumentar o nível de arrecadação nas execuções fiscais.
> **Por outro lado, se o objetivo é o de se propiciar maior efetividade na execução fiscal, existem diversas outras formas menos custosas de se atingir esse objetivo, como a maior utilização de sistemas que facilitam a execução de sentenças judiciais como o Infojud4, o BACEN-Jud5 e o Renajud6. O objetivo primordial desses sistemas é justamente o de se conferir economia, rapidez e efetividade à fase de cumprimento de sentença ou às execuções judiciais no Poder Judiciário.** (grifo aposto)[29]

Assim, cabal em tal estudo do Conselho Nacional de Justiça que o princípio da eficiência ínsito no *caput* do art. 37 da Constituição Federal também foi fortemente maculado, uma vez que é a produtividade que deve ser incentivada no âmbito dos Poderes da República, quer através de meios de informática, quer através de melhores condições de trabalho aos Profissionais do Direito que possam maximizá-la, e não na criação de mais estruturas administrativas e burocráticas, extremamente onerosas para o Erário Público, e, consequentemente, para todos os Cidadãos Brasileiros.

E, mais uma vez aqui, a Associação Nacional dos Procuradores Federais preocupa-se com a violação da eficiência, uma vez que os recursos públicos, escassos, exigem prévio estudo de produtividade, a fim de geração de novas despesas.

Como exemplo, verifica-se que, no âmbito da própria Advocacia-Geral da União, de há muito tempo, a lotação de vários Cargos de Procuradores Federais, a criação das Carreiras de apoio administrativo, novos investimentos em tecnologia da Informação, dentre outras questões, reclamam recursos públicos para a maximização da Defesa do Estado Brasileiro, o que, com a criação dos novos TRFs, ainda mais os Membros da Carreira de Procurador Federal ficarão excessiva e desmesuradamente castigados pela necessidade de representação nesses novos Órgãos Judiciários, e, certamente, sem o investimento necessário concomitantemente nas Funções Essenciais à Justiça, fará por prejudicar a Defesa do Estado Brasileiro, bem como de toda a sociedade.

29

Assim, tem-se que a emenda também violou o vigente *caput* do art. 37 da CRFB/88.

III - DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR

É sabido que para concessão de liminar em ação direta de inconstitucionalidade, assim como nas medidas cautelares em geral, faz-se necessária a presença do *fumus boni iuris* e do *periculim in mora*.

Quanto ao primeiro requisito, *fumus boni iuris*, tem-se que a verossimilhança das alegações expostas na presente inicial restou satisfatoriamente demonstrada, considerando-se, mormente, os precedentes prolatados por essa Corte Suprema, que apontam para a necessidade de ouvir o Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores quando da criação de Tribunais Regionais Federais, em respeito aos artigos 96, II, "c" e 169 da Constituição.

O segundo pressuposto, qual seja, o *periculum in mora*, também está presente. Primeiro, pela exiguidade do prazo imposto no artigo 2º da EC nº 73/2013. A referida Emenda previu que os Tribunais em exame devem ser instalados no prazo de 6 (seis) meses, a contar da sua promulgação. Ou seja, os quatro Tribunais devem estar instalados **até 7 de dezembro de 2013**[30].

Ocorre que a data acima não pode ser considerada como sendo o limite para a concessão da liminar. De fato, para cumprir o prazo estabelecido pela Emenda Constitucional, o processo de instalação dos novos Tribunais já foi, na verdade, iniciado.

Eventual demora na concessão da liminar poderá acarretar que o Poder Judiciário, e demais instituições essenciais à Justiça, acabem se comprometendo a assumir gastos financeiros significativos para atender a um comando normativo evidentemente inconstitucional.

[30] A EC nº 73 foi publicada no DOU de 7.6.2013.

Assim, há todo um processo de remoção de servidores, locação de imóveis, contratação de prestadores de serviço, aquisição de mobiliário que deve ser **imediatamente suspenso**, sob pena de se causar um **prejuízo financeiro irreversível ao Erário**.

Note-se que estamos diante de uma impressionante cifra de quase **1 Bilhão de reais**, que será o valor anual que o Erário suportará se forem criados esses quatro novos Tribunais, consoante aponta a Nota Técnica nº 06/2013 do IPEA já mencionada (DOC. 8).

Vale anotar que, nessa conta, não estão incluídos, ainda, os custos para a ampliação da estrutura do Ministério Público Federal, da Advocacia-Geral da União e da Defensoria Pública da União - capitulados constitucionalmente como função essencial à justiça (artigos 127, 131 e 134, CF, respectivamente) -, bem como dos diversos órgãos federais que dão suporte aos membros da magistratura federal - como é exemplo a Polícia Federal (art. 144, CF).

Nessa linha, o Anteprojeto de Lei aprovado pelo Conselho da Justiça Federal na Sessão de 28/06/2013 (DOC. 12) reforça o perigo na demora, capaz de justificar a necessidade de imediato deferimento da medida liminar ora pleiteada.

Assim, evidenciados o *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*, requer-se, nos termos dos artigos 10 a 12 da Lei nº 9.868/99, a concessão de **medida cautelar** que determine a suspensão dos efeitos da EC n° 73/2013, por inconstitucionalidade e graves repercussões financeiras imediatas nos cofres da União.

IV - POSSIBILIDADE DE O PRESIDENTE DO STF DEFERIR CAUTELAR EM PERIODO DE RECESSO OU FÉRIAS DO TRIBUNAL

Consoante reza o art. 10 da Lei nº 9.868/98, o Supremo Tribunal Federal poderá conceder medida cautelar em processo de controle concentrado. Fora do período de recesso, a cautelar é concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal, como dispõe o *caput* do art. 10, já referido. *Contrario sensu*, verifica-se que durante o

recesso a concessão da liminar não necessita da aprovação da maioria absoluta dos membros do Tribunal.

O próprio Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 13, inciso VIII, dispõe ser possível ao Presidente deferir liminares em período de férias ou recesso da Corte:

> Art. 13. São atribuições do Presidente:
> VIII – decidir questões urgentes nos períodos de recesso ou de férias;

Nesse sentido, o Plenário dessa Corte Excelsa também já firmou orientação quanto à possibilidade de seu Presidente conceder medidas cautelares em sede de controle concentrado nos períodos de recesso forense, sendo a cautelar submetida, em momento posterior, ao referendo do Plenário:

> QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. DEFERIMENTO, PELA PRESIDÊNCIA, NO PERÍODO DE FÉRIAS FORENSES DO TRIBUNAL. ARTIGOS 10, CAPUT, DA LEI 9.868/99, E 13, VIII, DO RISTF. RELATORIA DO REFERENDO PLENÁRIO ATRIBUÍDA À PRÓPRIA PRESIDENTE, POR FORÇA DA EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. 1. O *caput* do art. 10 da Lei 9.868/99 autoriza, nos períodos de recesso da Corte, a excepcional concessão monocrática da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Por imposição do artigo 21, incisos IV e V, do Regimento Interno, as decisões liminares concedidas pela Presidência nessas circunstâncias são depois submetidas à referendo do Colegiado, normalmente após a distribuição dos autos da ação direta a um determinado relator superveniente. 3. Peculiaridades presentes que recomendam a exposição do caso pelo próprio órgão prolator da decisão trazida a referendo do Plenário do Supremo Tribunal Federal. 4. Questão de ordem resolvida no sentido de autorizar a Presidência, excepcionalmente, a relatar o referendo da decisão cautelar monocrática proferida nos autos da presente ação direta.[31]

[31] STF, ADI 3929-MC-QO, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe 11.10.2007.

Pontanto, é perfeitamente possível ao Presidente do Supremo Tribunal Federal conceder medida liminar em sede de processo objetivo, quando se fiscaliza, em abstrato, a Constituição, especialmente em períodos de recesso ou de férias.

No caso dos autos, o perigo na demora foi suficientemente indicado no capítulo IV desta peça, estando cristalino a impossibilidade de se aguardar o término do recesso forense, sob o risco de se materializar um prejuízo financeiro e institucional irreversível.

Pelos mesmos motivos, deve a presente medida ser concedida ***INAUDITA ALTERA PARTE***, como autorizado pelo §3º do art. 10 da Lei nº 9.868/99.

V - DOS PEDIDOS

Diante do exposto, demonstrada a inconstitucionalidade da EC na 73/2013 em face dos artigos 2º; 5º, LIV e LV; 37, *caput*; 60, § 4º, III; 96, II, "c" e "d"; 131; 133; e 169, todos da Constituição da República, bem como a presença dos requisitos autorizadores da concessão de medida acautelatória, requer-se:

a) o conhecimento e recebimento da presente ação direta de inconstitucionalidade, estando demonstrada a legitimidade ativa da entidade autora e a pertinência temática;

b) liminarmente, a **imediata concessão de medida cautelar por decisão monocrática do Ministro Presidente**, *ad referendum* do Plenário dessa Suprema Corte (artigos 10 a 12 da Lei na 9.868/99), para suspender *in totum* os efeitos da EC nº 73/2013; e

c) colhidas as informações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e ouvido sucessivamente o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, seja

SBN, Bloco J, Ed. Eng.Paulo Maurício, sala 601/608. CEP 70040-905.Brasília/DF
Fone (61) 33409581 – Cel. (61) 91317247
E-mail: fernandamatielo@hotmail.com

julgado procedente o pedido, no mérito, declarando-se a inconstitucionalidade total da EC na 73/2013, por ofensa formal e material à Constituição em vigor, notadamente aos artigos 2º; 5º, LIV e LV; 60, § 4º, III; 96, II, "c" e "d"; 131; 133; e 169 da Carta Maior, confirmando-se a decisão adotada em sede cautelar.

Ainda, atendendo ao disposto no art. 3º da Lei nº 9868/99, acompanham e instruem a presente inicial, dentre outros documentos, cópia da Emenda Constitucional nº 73/2013, da Nota Técnica nº 06/2013 do IPEA e do Estudo do Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ) do Conselho Nacional de Justiça.

Em conformidade com o art. 365, inciso IV do CPC e da Lei 11.925/09, declaro a autenticidade de todos os documentos que instruem a presente peça processual.

Termos em que pede deferimento.

Brasília-DF, 16 de julho de 2013.

Fernanda Matielo
OAB/RS 57.395

SBN, Bloco J, Ed. Eng.Paulo Maurício, sala 601/608. CEP 70040-905.Brasília/DF
Fone (61) 33409581 – Cel. (61) 91317247
E-mail: fernandamatielo@hotmail.com

Lista de documentos:

DOC. 1 – Estatuto da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES FEDERAIS – ANPAF

DOC. 2 – Cópia do cartão do CNPJ

DOC. 3 – Ata de Posse da Diretoria da ANPAF para Biênio 2013/2014´

DOC. 4 – Termo de Posse do Presidente da ANPAF

DOC. 5 – Procuração *ad judicia* com poderes específicos para ajuizamento de ADI

DOC. 6 – Cópia da Carteira de Identidade do Presidente da ANPAF

DOC. 7 – Texto integral da Emenda Constitucional nº 73, de 6 de junho de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 07.06.2013

DOC. 8 – Nota Técnica nº 6/2013, do IPEA

DOC. 9 – Justiça em Números CNJ – Justiça Federal (p. 155/207)- Parte 1, Parte 2 e Parte 3

DOC. 10 – Texto inicial da PEC nº 29/2001

DOC. 11 – Autógrafos da Emenda Constitucional nº 73/2013

DOC. 12 – Certidão de Julgamento do Processo CJF-PPN-2013/0038

DOC. 13 – Portaria PGF nº 866, de 1º de novembro de 2012, com a lista das entidades representadas pela Procuradoria-Geral Federal

DOC. 14 – Estudo do Departamento de Pesquisas Judiciárias – DPJ do Conselho Nacional de Justiça - CNJ

SBN, Bloco J, Ed. Eng.Paulo Maurício, sala 601/608. CEP 70040-905.Brasília/DF
Fone (61) 33409581 – Cel. (61) 91317247
E-mail: fernandamatielo@hotmail.com